

1502897-12.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandra Lamano Fernandes

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2321534/2021 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI, 21609358 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI, 2321534 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LIERSON DE ALMEIDA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademar Clemente Nunes nº 11, Cabreúva-SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502897-12.2021.8.26.0544 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502897-12.2021.8.26.0544

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2321534/2021 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI, 21609358 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI, 2321534 - DISE- DEL.SEC.JUNDIAI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LIERSON DE ALMEIDA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes

Vistos.

LIERSON DE ALMEIDA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 33, caput da Lei 11.343/06, porque (fls. 65/67), no dia 25 de novembro de 2021, no período da tarde, na Rua Montreal, 76, nesta cidade e comarca: "[...] tinha em depósito, para consumo e fornecimento alheio, ainda que gratuitamente, 21 porções de cocaína e 11 porções de maconha, sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, laudo de constatação de fls. 47/49 e laudo químicotoxicológico a ser juntado aos autos. Conforme apurado, na data dos fatos, o denunciado traficava no local dos fatos, eis que guardava e tinha em depósito as referidas drogas, visando à vil mercancia. Ocorre que policiais civis em operação no local dos fatos, realizaram campana descaracterizados, oportunidade em que visualizaram o denunciado na prática de atos de venda de drogas. Diante disso, os policiais realizaram a abordagem, ocasião em que localizaram com o denunciado a quantia de R\$ 60,00 em dinheiro e um aparelho de telefone celular. No cano onde o denunciado mexia durante os atos de venda de drogas foram localizados os entorpecentes apreendidos [...].

Após o oferecimento da denúncia, o réu foi intimado e ofereceu defesa prévia. Recebida a denúncia, foi designada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que se ouviram as testemunhas arroladas e foi interrogado o acusado.

As partes manifestaram-se em alegações finais. O Ministério Público, oralmente. É o relatório.

Fundamento e Decido.

O pedido deve ser julgado procedente.

A materialidade do delito é inconteste, eis que a substância apreendida foi levado a exame pericial constatando que se tratava mesmo de drogas, conforme se observa do laudo definitivo juntado aos autos (fls.95/97), do boletim de ocorrência (fls. 06/09) e do auto de exibição e apreensão (fls. 10/11).

Da mesma forma, a autoria restou perfeitamente delineada.

Em juízo, a testemunha CICERO ALVES DE ARAUJO (policial civil), afirmou que no dia dos fatos, no município de Cabreúva, e diligenciando em local conhecido pelo tráfico de droga fizeram campana, quando viram o acusado de frente a um bar, quando um transeunte se aproximou entregando-lhe dinheiro. Em seguida o acusado foi até a parede externa de um imóvel, apanhando um objeto entregue a esse transeunte. Passado alguns minutos, veio uma segunda pessoa estabelecendo-se a mesma relação. Neste momento, os policiais resolveram abordar, quando o segundo comprador evadiu-se. Na posse do acusado havia R\$60,00 e, no muro desse imóvel encontraram o entorpecente apreendido. Informalmente o acusado confessou a traficância, tendo permanecido em silêncio em solo policial.

Por sua vez, também juízo, a testemunha FABIO ORIGUELA (policial civil) afirmou que, na data dos fatos, diligenciando no município de Cabreúva na Rua Montreal, por ser ali, em frente a um imóvel, ponto conhecido como ponto de tráfico. Afirma que, usando viatura descaracterizada, posicionaram-se no local, quando viram o acusado na calçada, em frente a esse imóvel, onde hoje funciona um bar. Afirma que nesse momento um transeunte chegou e lhe entregou dinheiro, quando então o acusado foi até um muro de uma residência próxima e de um buraco tirou um objeto que entregou ao transeunte.

Este depoente ainda esclarece que, após um tempo, uma segunda pessoa chegou e entregou dinheiro ao acusado, sendo que este voltou ao mesmo local, pegou um objeto e entregou ao transeunte.

Nesse momento, os policiais resolveram abordar, quando o segundo comprador evadiu-se, abordando o acusado que confessou informalmente a prática delitiva. Foram até o local em que estava o entorpecente, quando encontraram a droga apreendida. Já na delegacia, localizaram no sistema uma ocorrência em que no mesmo local o acusado foi surpreendido na traficância, na companhia de um adolescente.

Em seu interrogatório o acusado negou a prática delitiva e que no dia dos fatos estava para adquirir o entorpecente e que o traficante evadiu-se no momento da abordagem.

Pois bem, a versão apresentada pelos policiais merece crédito, posto que devidamente corroborada pelas provas produzidas nos autos.

Os depoimentos dos policiais foram uniformes, tanto na fase policial quanto em Juízo.

Ora, o fato de ser policial a testemunha arrolada na denúncia e ouvida na instrução criminal, não leva a qualquer motivo de suspeição em relação aos seus depoimentos,

visto que, geralmente, são os policiais que realizam as prisões.

Ademais, seria contraditório se a Lei, apesar de atribuir aos policiais, o dever de efetuar prisões, retirasse o crédito de seus depoimentos, quando prestados em Juízo, sem prova em contrário.

Além disso, é inequívoco que os materiais entorpecentes destinavam-se à traficância, considerando-se a quantidade da droga apreendida em poder do acusado. Desta forma, como dito, as provas são unívocas e precisas no sentido de que o réu, como consta da denúncia, trazia consigo, a consumo de terceiros, a substância entorpecente.

Em sendo assim, verifica-se formar a prova acusatória um todo coeso e harmônico, perfazendo a necessária certeza para a prolação do decreto condenatório, ante estar demonstradas, "in casu", de forma indubitável, a autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, restando deslustrada toda e qualquer tese absolutória.

Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, subsumível em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, impõe-se-lhe a condenação.

Passo à dosimetria.

Respeitado o sistema trifásico, quanto ao delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/2006, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes (FA 54/65 e certidão de fls. 66/69 – autos nº 0003957-78.2010.8.26.0286) fixo a pena-base acima do mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Em segunda fase, ausentes atenuantes ou agravantes, mantenho a pena inicialmente imposta, isto é, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Finalmente, em terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição e ostentando o acusado maus antecedentes, entendo não ser possível a incidência do redutor do 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006, mantendo-se a pena inicialmente imposta no patamar 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de delito incluído na categoria de Crimes Hediondos, nos termos da Lei 8.072/90, sem o direito de apelar em liberdade por já se encontrar preso, inexistindo razões para a alteração de meu convencimento quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual também deixo de aplicar os artigos 44 e 77 do Código Penal.

O valor do dia-multa, em face da ausência de informações nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, parágrafo segundo, do Código Penal, desde a data da infração (TACrimSP, RT, 628/338).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela Justiça Pública contra LIERSON DE ALMEIDA, qualificado nos autos, para o fim de condená-lo no cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lancem o nome do réu no rol dos culpados, e, inexistindo fundamentos que modifiquem o entendimento quanto à prisão preventiva já decretada, deverá esta ser mantida.

Condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária prevista na Lei nº 11.608/2003 (artigo 4º, § 9º, "a").

Expeça-se o necessário.

P.I.C.

Cabreuva, 09 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA